



DCCURADORIA

<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q694Ro>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101798

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

401) No que se refere às previsões da Constituição Federal de 1988 (CF) concernentes aos direitos e garantias individuais e sociais, aos direitos humanos e à nacionalidade, julgue o item a seguir.

O sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas é inviolável, salvo se houver ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101801

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

402) No que se refere às previsões da Constituição Federal de 1988 (CF) concernentes aos direitos e garantias individuais e sociais, aos direitos humanos e à nacionalidade, julgue o item a seguir.

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em sessão unicameral do Congresso Nacional, por dois terços dos votos de seus membros serão equivalentes às emendas constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3118191

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

403) João nasceu em Atenas, Grécia, e é fruto do relacionamento entre Maria (brasileira) e John (estadunidense) e, desde 2022, passou a residir no Brasil, após ter adquirido uma propriedade particular no estado do Rio de Janeiro. Em 2023, ao completar 21 anos de idade, João optou pela nacionalidade brasileira.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

Caso João cometa crime comum nos Estados Unidos da América (EUA) e este país possua acordo de extradição firmado com o Brasil, João poderá ser extraditado se o cometimento do crime for anterior à sua naturalização e posterior à sua maioridade civil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3118193

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

404) João nasceu em Atenas, Grécia, e é fruto do relacionamento entre Maria (brasileira) e John (estadunidense) e, desde 2022, passou a residir no Brasil, após ter adquirido uma propriedade particular no estado do Rio de Janeiro. Em 2023, ao completar 21 anos de idade, João optou pela nacionalidade brasileira.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

É garantido a João o direito de propriedade, podendo tal propriedade ser utilizada pela autoridade competente na hipótese de iminente perigo público, assegurada indenização ulterior a João, se houver dano.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3118216

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

405) O Pacto de San José da Costa Rica, tratado internacional de direitos humanos que estabelece o sistema interamericano de direitos humanos, foi aprovado por maioria simples pelo Congresso Nacional e posteriormente incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. Considerando as informações apresentadas, julgue o item a seguir, a respeito dos direitos humanos conforme a Constituição Federal de 1988 (CF).

O referido tratado é equiparado às emendas constitucionais, porquanto versa sobre direitos humanos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3172489

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

406) A respeito dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), da aplicabilidade das normas constitucionais, do controle de constitucionalidade e do poder de reforma constitucional, julgue o item que se segue.

Em um processo criminal, ainda que observado o devido processo legal, a imposição de prisão ao réu antes da condenação criminal definitiva viola o princípio da dignidade humana.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206745

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Polícia Judicial/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

407) No que se refere aos princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal e ao direito processual penal, julgue o item a seguir.

O crime de racismo, embora seja imprescritível, admite fiança.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206746

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Polícia Judicial/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

408) No que se refere aos princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal e ao direito processual penal, julgue o item a seguir.

Conquanto nenhuma pena possa ultrapassar a pessoa do condenado, a obrigação de reparar o dano causado pela ação criminosa poderá recair sobre os sucessores do agente, desde que respeitado o limite do valor do patrimônio transferido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206747

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Polícia Judicial/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

409) No que se refere aos princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal e ao direito processual penal, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 admite a entrada de agentes policiais na residência de determinada pessoa, em qualquer horário e independentemente de seu consentimento, na hipótese de flagrante delito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367845

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

410) No tocante aos princípios fundamentais da CF, às restrições aos direitos fundamentais, aos direitos individuais e aos direitos políticos, julgue o seguinte item.

A liberdade de manifestação do pensamento deve exercer-se, em regra, com a identificação do autor, mas essa exigência não veda a utilização de pseudônimos em obras artísticas, por exemplo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2369219

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

411) Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o rol de direitos fundamentais estabelecido na CF, além da doutrina e da jurisprudência a respeito da matéria, julgue o item subsequente.

O texto constitucional permite expressamente o anonimato em algumas circunstâncias, em decorrência da inviolabilidade do direito à intimidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2369222

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

412) Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o rol de direitos fundamentais estabelecido na CF, além da doutrina e da jurisprudência a respeito da matéria, julgue o item subsequente.

Não obstante a previsão constitucional de inviolabilidade da casa do indivíduo, é permitido nela adentrar, a qualquer hora do dia ou da noite, para o cumprimento de mandado judicial que tenha decretado prisão preventiva.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

413) Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o rol de direitos fundamentais estabelecido na CF, além da doutrina e da jurisprudência a respeito da matéria, julgue o item subsequente.

Para a realização de reuniões pacíficas, sem armas, em locais abertos ao público, faz-se necessária apenas a simples autorização da autoridade competente, que será dada sempre que não houver frustração de reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

414) Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o rol de direitos fundamentais estabelecido na CF, além da doutrina e da jurisprudência a respeito da matéria, julgue o item subsequente.

Segundo o texto constitucional, enquanto a prática do racismo e a ação de grupos armados contra o Estado democrático são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes hediondos, de forma geral, apesar de inafiançáveis, são passíveis de prescrição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

415) Considerando os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Uma pessoa vítima de notícia falsa profundamente nociva à sua honra deverá escolher, em eventual pleito judicial, entre o direito de resposta e a indenização pelo dano causado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

416) Considerando os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

É vedado ao poder público interferir na criação ou no funcionamento de uma associação formada por um grupo de amigos, independentemente de sua finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

417) Considerando os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Considere-se que um cidadão estrangeiro tenha sido condenado por crime de opinião em seu país de origem, mas, antes de cumprir a pena, tenha fugido para o Brasil, onde foi preso. Nessa situação hipotética, é vedada a extradição desse cidadão estrangeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395734

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

418) Considerando os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Na hipótese de governador de estado ter determinado o uso emergencial de propriedade particular por causa de iminente e grave perigo público, após a devolução da propriedade pelo ente público, o proprietário poderá pleitear indenização, desde que tenha havido dano à propriedade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395735

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

419) Considerando os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Os crimes de terrorismo e racismo são imprescritíveis, portanto, ainda que ultrapassados os prazos de prescrição previstos em lei, não caberá o reconhecimento da prescrição para nenhum agente desses crimes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2396024

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

420) Acerca das disposições constitucionais sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), os direitos e as garantias fundamentais e o Poder Judiciário, julgue o próximo item.

O direito à proteção dos dados pessoais é garantia fundamental, prevista expressamente na CF, dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2396025

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

421) Acerca das disposições constitucionais sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), os direitos e as garantias fundamentais e o Poder Judiciário, julgue o próximo item.

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2503612

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

422) Acerca do federalismo, dos direitos fundamentais e dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

Uma vez que o objetivo da Constituição Federal é regular os direitos de brasileiros e estrangeiros residentes no país, é estritamente a essas pessoas que se destina a proteção constitucional do direito à vida e à propriedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2503616

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

423) Relativamente aos servidores civis, à responsabilidade do presidente da República e do Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

Caso a Constituição de um estado-membro atribua foro por prerrogativa de função a ocupantes de determinado cargo, sem previsão correspondente na Constituição da República, esse foro não se aplicará ao caso de crime doloso contra a vida, porque deve prevalecer a competência constitucional do tribunal do júri.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2588951

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

424) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsequente.

A CF assegura o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2609062

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

425) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item que se segue.

É lícita a entrada na casa de uma pessoa, sem o seu consentimento, se o objetivo dessa ação for prestar socorro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2609064

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

426) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item que se segue.

Mediante prévio aviso à autoridade competente e desde que não frustrar reunião já convocada para o mesmo local, um grupo de pessoas pode se reunir pacificamente na Esplanada dos Ministérios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613744

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

427) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

É inconstitucional lei que estabeleça quaisquer qualificações não previstas na CF para o exercício de trabalho, ofício ou profissão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613745

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

428) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos poderão ser equiparados às emendas constitucionais caso observem o mesmo rito constitucional de aprovação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613746

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

429) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Os direitos e as garantias fundamentais só podem ser assim considerados caso estejam expressamente previstos na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613747

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

430) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

É vedada a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614683

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

431) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Apesar de o artigo 5.º da CF estabelecer que os direitos fundamentais são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, os estrangeiros não residentes podem ser beneficiados com *habeas corpus*.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614684

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

432) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

A CF garante a todos o acesso à informação, resguardando o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2689989

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

433) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue, à luz da CF e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A prestação de assistência religiosa em instituições de internação coletiva, sejam elas de natureza civil ou militar, é proibida, em virtude do princípio da laicidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2706439

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

434) Com relação à administração pública e à nacionalidade, julgue o próximo item, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O brasileiro nato, qualquer que seja a natureza do delito por ele praticado, não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2706445

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

435) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos políticos e às responsabilidades do presidente da República, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do STF.

O direito à vida, quando estiver em aparente colisão com outros direitos fundamentais, prevalece por se revestir de caráter absoluto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2706447

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

436) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos políticos e às responsabilidades do presidente da República, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do STF.

Mesmo na hipótese de sucessivas renovações de interceptação telefônica, a decisão judicial deve ser devidamente motivada, não satisfazendo a exigência constitucional de motivação adequada a apresentação de justificativa sucinta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716613

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

437) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716614

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

438) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação de grupos armados civis contra o Estado democrático de direito revela hipótese de crime inafiançável e imprescritível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1917648

CEBRASPE (CESPE) - TAMB (ICMBio)/ICMBio/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

439) Com pertinência à Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), ao Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e ao que dispõe a Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

Constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, de animais silvestres, de minerais preciosos, de madeiras nobres e de material genético, o terrorismo e o bioterrorismo, os crimes hediondos, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, a prática do racismo, do especismo e do ecocídio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

440) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca de direitos e garantias fundamentais.

A manifestação do pensamento é livre, sendo garantido, também, o anonimato.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

441) No tocante aos direitos e às garantias constitucionais, julgue o item.

Será constitucional lei estadual que venha a obrigar que as escolas e bibliotecas públicas tenham um exemplar da Bíblia.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tec (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

442) Julgue o item que se segue, pertinente à organização político-administrativa do Estado e aos direitos e garantias constitucionais.

Para satisfazer a exigência constitucional de prévio aviso relativamente ao direito de reunião, o grupo interessado em realizar manifestação em local público poderá divulgá-la nas redes sociais, sem a necessidade de uma notificação formal aos órgãos públicos, desde que a veiculação da informação permita ao poder público zelar para que o exercício do referido direito se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

443) A respeito da Constituição Federal de 1988 (CF) e das suas disposições relativas aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Por força do princípio da dignidade da pessoa humana, a pena de morte não é admitida, em nenhuma hipótese, pela CF.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

444) Julgue o seguinte item, acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (CF).

Suponha-se que um estrangeiro hipossuficiente, residente no Brasil de forma irregular, precise regularizar a migração para ter acesso a serviços públicos, como, por exemplo, à inclusão em programas sociais e à educação pública. Nesse caso, é direito do estrangeiro solicitar gratuidade das taxas exigidas para esses procedimentos de regularização de permanência no país, uma vez que a CF garante expressamente a não distinção entre brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros residentes no país, assegurando-lhes a igualdade de tratamento na forma da lei, para os atos necessários ao exercício da cidadania.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2035532

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

445) Julgue o seguinte item, acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (CF).

Na situação hipotética em que participantes de uma reunião exijam do Estado que lhes garanta segurança para o regular exercício do seu direito de expressão, bem como os demais participantes possam, na iminência ou na ocorrência de lesão, exigir a mesma segurança contra uma manifestação que exceda os limites da normalidade, ocorre a chamada colisão entre direitos fundamentais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2101867

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

446) Julgue o item que se seguem, a respeito da federação, dos tratados internacionais de direitos humanos e da intervenção.

Qualquer norma de tratado internacional de direitos humanos aprovada pelo Congresso Nacional na forma prevista no art. 5.º da Constituição Federal de 1988 passa a ter *status* de norma constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2101877

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

447) Julgue o item que se seguem, acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, da ordem social e do direito à saúde.

Suponha que autoridade policial tenha prendido pastor evangélico que tentava, em espaço público, convencer outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. Nessa situação, a autoridade policial agiu corretamente, pois o direito ao discurso proselitista restringe-se a espaços privados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156952

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

448) O órgão responsável pelo regime próprio de previdência social (RPPS) de um município catarinense foi comunicado acerca de cautelar proferida em sede de ação distribuída no juizado da comarca. Na decisão, determinou-se a inclusão de gratificação nos proventos de aposentadoria de um servidor, já tendo sido o respectivo ato concessório registrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), em instrução que se mostrou incontroversa quanto à legalidade do ato na forma em que foi originalmente praticado. A decisão do tribunal de contas transitou em julgado em data anterior à do ajuizamento da ação. Após

dar cumprimento ao mandado, o RPPS ainda alterou os proventos de outros servidores que percebiam, enquanto na atividade, a mesma gratificação objeto da decisão.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Errou o RPPS ao promover a retificação dos proventos do autor da ação, pois a estabilização da questão no tribunal de contas prejudicou a reinvestigação do mérito no juízo não especializado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208323

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

449) Julgue o item a seguir, considerando a literatura jurídica e a jurisprudência sobre os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF).

A publicidade dos atos processuais só poderá ser restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2224788

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

450) No que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A casa é asilo inviolável do indivíduo e nela ninguém poderá ingressar sem o consentimento do morador, salvo se houver determinação judicial para o ingresso.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2224789

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

451) No que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O direito de reunião está assegurado a todos, desde que observados os seguintes requisitos constitucionais: caráter pacífico; localização aberta ao público; prévia autorização da autoridade competente; e não frustração de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2224790

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

452) No que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

São equivalentes às emendas constitucionais os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em dois turnos, por três quintos dos votos dos membros de cada uma dessas casas.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2224791

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

453) No que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O indivíduo que tomar posse em determinado cargo efetivo de uma autarquia federal será obrigado a filiar-se ao sindicato de sua categoria profissional, pois a esse sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2252185

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

454) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A obtenção de certidões em repartições públicas, para esclarecimento de situação de interesse pessoal, é direito assegurado a todos e independe do pagamento de taxa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2252192

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

455) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O Poder Judiciário pode determinar a implantação de políticas públicas relacionadas a direitos e garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613078

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

456) A respeito dos princípios fundamentais, dos direitos e das garantias fundamentais, da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da administração pública, julgue o item a seguir.

É lícito aos brasileiros reunirem-se de forma pacífica nos locais abertos ao público, independentemente de autorização prévia, desde que não frustrem outra reunião já programada no local.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509475

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

457) Com relação aos direitos fundamentais, julgue o item a seguir.

O direito de liberdade de associação protege entidades que defendam mudanças legislativas e constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509476

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

458) Com relação aos direitos fundamentais, julgue o item a seguir.

Os direitos fundamentais derivam da garantia de igualdade e liberdade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1616372

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

459) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos do servidor público, assegurados na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

As práticas de tortura e de racismo são consideradas crimes inafiançáveis, porém, entre esses dois, apenas o crime de tortura deve ser considerado, pela lei, insuscetível de graça ou de anistia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1624317

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

460) Considerando a posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, a respeito dos fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais, do Poder Judiciário, da segurança pública e das atribuições constitucionais da Polícia Federal.

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, podendo o juiz da execução autorizar a saída antecipada de sentenciados enquadrados nesse regime em razão da falta de vagas no estabelecimento penal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1624318

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

461) Considerando a posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, a respeito dos fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais, do Poder Judiciário, da segurança pública e das atribuições constitucionais da Polícia Federal.

O foro por prerrogativa de função estabelecido por uma constituição estadual prevalece sobre a competência constitucional do tribunal do júri.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1624320

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

462) Considerando a posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue os itens a seguir, a respeito dos fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais, do Poder Judiciário, da segurança pública e das atribuições constitucionais da Polícia Federal.

Como regra, a medida própria para a reparação de eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta ou a responsabilização civil, e não a supressão de texto jornalístico por meio de liminar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1654953

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

463) À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, Poder Executivo, segurança pública e ordem social, julgue o item subsequente.

Suponha que uma pessoa presa em flagrante solicite informações sobre a identidade dos responsáveis por sua prisão. Nessa situação, o fornecimento dessas informações poderá ser recusado, em razão do princípio da inviolabilidade da vida privada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1656965

CEBRASPE (CESPE) - AgFEP (DEPEN)/SENAPPEN/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

464) Agente penitenciário iniciou procedimento visando apurar suposta prática de ato racista, ocorrido dentro do estabelecimento prisional, cometido por um fornecedor contra um detento.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A prática do racismo constitui crime afiançável, sujeito a pena de detenção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1692471

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

465) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

A pena de morte é vedada em qualquer hipótese pela Constituição Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

466) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

A obrigação de identificação do responsável por conduzir o interrogatório do preso está expressamente prevista na Constituição Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

467) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Para que seja reconhecida como um direito ou uma garantia fundamental pelo ordenamento jurídico brasileiro, a norma internacional deverá ser aprovada, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

468) Clara, praticante de uma religião de matriz africana, um dia, ao chegar à escola pública em que estuda no Distrito Federal usando um colar de contas típico de sua prática religiosa, foi impedida, pela diretora, de entrar na instituição. A diretora alegou que, ali, não era permitido entrar usando aquele tipo de colar. Na ocasião, a diretora exigiu que a estudante retirasse o adereço para poder entrar no estabelecimento de ensino.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Embora o livre exercício de cultos religiosos seja assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, como o Estado é laico, o ingresso de Clara com adereços religiosos em sua escola pode ser proibido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

469) No que se refere a direitos humanos na Constituição Federal de 1988 (CF) e tratados internacionais sobre direitos humanos, julgue o item a seguir.

Uma pessoa presa e encaminhada a uma unidade policial terá o direito de comunicar sua prisão a um membro da sua família ou, desde que explique a sua escolha, a outra pessoa que não seja seu familiar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

470) No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.

O dever de sigilo fiscal é extensível aos órgãos de persecução penal que legalmente receberem da autoridade fazendária competente informações assim classificadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1730790

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

471) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Em qualquer hipótese, ainda que haja determinação judicial, o consentimento do morador é necessário para que se entre durante o dia na sua residência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1730793

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

472) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Depende de autorização do poder público o direito à reunião, ainda que pacífica, sem armas e em local aberto ao público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740468

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

473) Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente.

Ao agente que tiver praticado fato criminoso será garantido o privilégio contra a autoincriminação, isto é, o direito de manter-se em silêncio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740471

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

474) Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente.

Se a autoridade policial deixar de informar à pessoa indicada pelo preso a prisão e o local onde ele se encontra, mas comunicá-los ao juiz competente, estará assegurado o cumprimento da CF.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740699

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

475) Durante investigação criminal, determinado policial civil realizou interceptação telefônica que captou diálogo entre dois suspeitos, o que permitiu verificar que alguns objetos do crime estariam na residência de um deles. Com base nisso, o policial dirigiu-se ao local e, sem autorização judicial ou do morador, ingressou na casa a fim de colher provas para instruir o inquérito policial. Na saída, o policial avistou o suspeito chegando ao local e o prendeu, informando-lhe, após a prisão, o seu direito constitucional de permanecer calado. No entanto, o policial não informou a prisão ao juiz competente.

Considerando essa situação, julgue o item que se seguem, tendo como base os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

A interceptação telefônica pode ser realizada independentemente de ordem judicial, porquanto o sigilo das comunicações telefônicas pode ser quebrado quando houver investigação criminal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740700

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

476) Durante investigação criminal, determinado policial civil realizou interceptação telefônica que captou diálogo entre dois suspeitos, o que permitiu verificar que alguns objetos do crime estariam na residência de um deles. Com base nisso, o policial dirigiu-se ao local e, sem autorização judicial ou do morador, ingressou na casa a fim de colher provas para instruir o inquérito policial. Na saída, o policial avistou o suspeito chegando ao local e o prendeu, informando-lhe, após a prisão, o seu direito constitucional de permanecer calado. No entanto, o policial não informou a prisão ao juiz competente.

Considerando essa situação, julgue o item que se seguem, tendo como base os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

Sendo a casa asilo inviolável, ninguém pode nela adentrar sem consentimento do morador, ainda que tenha autorização judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740702

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

477) Durante investigação criminal, determinado policial civil realizou interceptação telefônica que captou diálogo entre dois suspeitos, o que permitiu verificar que alguns objetos do crime estariam na residência de um deles. Com base nisso, o policial dirigiu-se ao local e, sem autorização judicial ou do morador, ingressou na casa a fim de colher provas para instruir o inquérito policial. Na saída, o policial avistou o suspeito chegando ao local e o prendeu, informando-lhe, após a prisão, o seu direito constitucional de permanecer calado. No entanto, o policial não informou a prisão ao juiz competente.

Considerando essa situação, julgue o item que se seguem, tendo como base os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

Os objetos colhidos na casa do suspeito não poderão ser admissíveis como prova em processo judicial, pois foram obtidos de forma ilícita.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

478) Durante investigação criminal, determinado policial civil realizou interceptação telefônica que captou diálogo entre dois suspeitos, o que permitiu verificar que alguns objetos do crime estariam na residência de um deles. Com base nisso, o policial dirigiu-se ao local e, sem autorização judicial ou do morador, ingressou na casa a fim de colher provas para instruir o inquérito policial. Na saída, o policial avistou o suspeito chegando ao local e o prendeu, informando-lhe, após a prisão, o seu direito constitucional de permanecer calado. No entanto, o policial não informou a prisão ao juiz competente.

Considerando essa situação, julgue o item que se seguem, tendo como base os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

Agiu corretamente o policial ao informar ao preso que ele teria o direito fundamental expresso na CF de permanecer calado.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

479) Durante investigação criminal, determinado policial civil realizou interceptação telefônica que captou diálogo entre dois suspeitos, o que permitiu verificar que alguns objetos do crime estariam na residência de um deles. Com base nisso, o policial dirigiu-se ao local e, sem autorização judicial ou do morador, ingressou na casa a fim de colher provas para instruir o inquérito policial. Na saída, o policial avistou o suspeito chegando ao local e o prendeu, informando-lhe, após a prisão, o seu direito constitucional de permanecer calado. No entanto, o policial não informou a prisão ao juiz competente.

Considerando essa situação, julgue o item que se seguem, tendo como base os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

Agiu equivocadamente o policial ao não comunicar ao juiz competente logo após a efetivação da prisão.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

480) A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

São inafiançáveis e imprescritíveis os crimes de racismo e terrorismo, bem como a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

481) A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato, prestigiando o direito de resposta e eventual pleito judicial por indenização em relação a dano material, moral ou à imagem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1837231

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

482) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

Por questões de segurança dos agentes públicos, o preso não tem direito à identificação dos policiais que o prenderam.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1837237

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

483) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

A prisão por crime propriamente militar não depende de flagrante delito ou ordem fundamentada proferida por autoridade judiciária competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1896366

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

484) A Constituição Federal de 1988 (CF) dispensa extenso tratamento quanto aos direitos e às garantias fundamentais.

Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

A associação de pessoas para fins lícitos é garantida constitucionalmente, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; contudo, é possível a suspensão de suas atividades, desde que precedida de decisão judicial, independentemente de trânsito em julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1896368

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

485) A Constituição Federal de 1988 (CF) dispensa extenso tratamento quanto aos direitos e às garantias fundamentais.

Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

As associações são legitimadas para representar seus associados judicial ou extrajudicialmente, bastando, para tanto, previsão em seu estatuto ou ato de constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1897241

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

486) A Constituição Federal de 1988 (CF) dispensa extenso tratamento quanto aos direitos e às garantias fundamentais.

Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

O constituinte originário revelou grande preocupação em relação às espécies e aos modos de cumprimento de sanções penais, seja elencando as espécies de penas admitidas, entre as quais estão a privação de liberdade e a multa, seja banindo outras modalidades, como a interdição temporária de direitos ou as de caráter perpétuo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1125450

CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

487) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, das cláusulas pétreas e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a exigência de inscrição em conselho de fiscalização para o exercício de qualquer atividade profissional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1125452

CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

488) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, das cláusulas pétreas e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item a seguir.

Embora a Constituição Federal de 1988 preveja expressamente não distinção entre brasileiros, o próprio constituinte estabeleceu, no texto constitucional, hipóteses de tratamentos distintos entre homens e mulheres.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1143321

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

489) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são reconhecidos como válidos somente os direitos e as garantias previstas no texto constitucional ou os a ele incorporados formalmente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1191529

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

490) Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Se, com o intuito de eximir-se de obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir prestação alternativa, invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa, os direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1191531

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

491) Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito de reparação por dano material ou moral em caso de violação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/778200

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

492) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas.

Em caso de iminente perigo público, autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que, nesse caso, é presumido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/778203

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

493) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas.

São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/778236

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

494) A respeito do tratamento constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, julgue o item que se segue.

Conforme a maneira como são internalizados, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo-hierárquico constitucional ou legal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

495) A respeito do tratamento constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, julgue o item que se segue.

A hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por três quintos dos membros de cada casa do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

496) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

O direito de propriedade é constitucionalmente garantido, devendo as propriedades atender a sua função social.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

497) Acerca dos direitos e garantias fundamentais e de seus princípios fundamentais, julgue o item que se segue.

A previsão constitucional de que o preso deve ser informado de seu direito de permanecer calado aplica-se não apenas a este, mas também a qualquer pessoa na condição de testemunha, indiciado ou réu.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

498) Uma empresa jornalística divulgou fotografia da cena de um crime com a imagem da vítima ensanguentada e o rosto desfigurado, sem ter tomado o devido cuidado no momento da edição da imagem para ocultar o rosto da vítima.

Diante dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.

Caso a referida empresa comprove insuficiência de recursos, o Estado poderá prestar-lhe assistência jurídica integral e gratuita em eventual processo judicial, ainda que ela seja pessoa jurídica com fins lucrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

499) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

O direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1041124

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

500) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

Os direitos constitucionais da pessoa presa incluem o direito à identificação dos responsáveis pela prisão, o direito ao silêncio e o direito à assistência da família e de advogado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/576530

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Tecnologia da Informação/Desenvolvimento de Sistemas/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

501) À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais.

A obrigação financeira da pessoa falecida de reparar determinado dano pode ser estendida aos seus sucessores, sendo limitada ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/576532

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Tecnologia da Informação/Desenvolvimento de Sistemas/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

502) À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais.

A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a expectativa de direito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/593670

CEBRASPE (CESPE) - Res Mul (HUB)/HUB/Serviço Social/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

503) Com relação ao conceito de cidadania e a aspectos a ele relacionados, julgue o item subsequente.

A Constituição Federal de 1988 define expressamente cidadania como o exercício dos direitos políticos, ou seja, do conjunto de direitos e deveres que permitem a participação política e pública dos cidadãos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

504) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, acerca dos princípios fundamentais e do meio ambiente.

Ressalvada a hipótese de flagrante delito, a prisão decorrente da prática de transgressão militar dependerá de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

505) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

506) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue, tendo como referência a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O racismo estrutural gera desigualdade material profunda entre os candidatos inscritos em concurso público, razão pela qual é constitucional assegurar vantagens competitivas aos que se autodeclararem negros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

507) Com relação aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores do condenado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

508) Com relação aos direitos e às garantias fundamentais constitucionalmente assegurados, julgue o item que se segue.

Em regra, indivíduo civilmente identificado não será submetido à identificação criminal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/686936

CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

509) Uma associação, com o objetivo de pleitear direitos relativos à educação de adultos analfabetos, planeja realizar uma manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para maior visibilidade e aderência.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

As associações, em regra, não precisam de autorização da administração pública para reunir-se, assim como para a sua criação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/686937

CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

510) Uma associação, com o objetivo de pleitear direitos relativos à educação de adultos analfabetos, planeja realizar uma manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para maior visibilidade e aderência.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A máxima da liberdade de expressão no âmbito das associações é extensamente garantida pela Constituição Federal de 1988, que assegura a livre manifestação do pensamento e protege o anonimato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/693368

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

511) No que tange aos direitos e garantias fundamentais e ao processo legislativo, conforme disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue (**C** ou **E**) o item subsequente.

A CF veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/693369

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

512) No que tange aos direitos e garantias fundamentais e ao processo legislativo, conforme disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue (**C** ou **E**) o item subsequente.

Os tratados e convenções internacionais genericamente considerados terão *status* constitucional se forem aprovados pelo processo legislativo previsto para a votação de emendas à CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

513) Acerca do direito de propriedade, julgue o item a seguir à luz das disposições da CF.

No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá fazer uso de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, ainda que essa utilização não acarrete danos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

514) Julgue o item seguinte, acerca da supremacia da Constituição e da aplicabilidade das normas constitucionais.

Decorre da noção de supremacia da Constituição o pressuposto da superioridade hierárquica constitucional sobre as demais leis do país, ressalvados os tratados internacionais de direitos humanos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

515) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

Se um grupo de moradores do cerrado brasileiro pretender fundar associação com intuito de incentivar e promover a preservação do meio ambiente, será indispensável uma autorização estatal prévia para o funcionamento dessa associação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

516) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

O direito de resposta proporcional a um cidadão que tenha sido ofendido não impede o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

517) Com relação às normas do direito brasileiro, julgue o item que se segue.

Todos os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos são incluídos no ordenamento jurídico brasileiro com força de norma constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/694896

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

518) De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item.

Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nos termos da CF, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/699062

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

519) Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais.

Conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até vinte e quatro horas ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/699064

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

520) Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais.

Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida, de caráter excepcional, seja justificada por escrito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/699202

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

521) Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Poderá ser violada a casa em cujo interior esteja indivíduo em flagrante delito, mesmo durante o período noturno e sem determinação judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/699214

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

522) Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Uma pessoa presa em patrulha policial pelo cometimento de crime deverá ser informada, nos termos da Constituição Federal de 1988, do seu direito de permanecer calada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/705319

CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

523) Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios, direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/705320

CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

524) Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios, direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/705322

CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

525) Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios, direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem *status* de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita a responsabilização.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/763092

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

526) Acerca de classificação constitucional, de princípios, direitos e garantias fundamentais e de servidores públicos, julgue o seguinte item.

A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais fundamentais decorrentes do devido processo legal aplicáveis tanto ao cidadão em geral quanto aos servidores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/769486

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Tecnologia da Informação/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

527) De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Acerca da aplicação dessa garantia constitucional, bem como do contraditório e da ampla defesa, julgue o item a seguir.

Para anular ato administrativo que tenha impacto em direito individual, a administração tem de observar o devido processo legal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/464512

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

528) O governo de determinado estado da Federação publicou medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP, alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas. O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais a ela relacionados, julgue o item a seguir.

O juiz agiu corretamente ao deferir a medida judicial, uma vez que a conduta dos alunos não encontra amparo no direito fundamental à liberdade de expressão e de livre reunião e manifestação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/474298

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

529) A respeito das normas constitucionais, do mandado de injunção e dos municípios, julgue o item subsequente.

O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal: o primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral; o segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/474305

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

530) A respeito do poder constituinte, julgue o item a seguir.

Os direitos adquiridos sob a égide de Constituição anterior, ainda que sejam incompatíveis com a Constituição atual, devem ser respeitados, dada a previsão do respeito ao direito adquirido no próprio texto da CF.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534499

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

531) Acerca da organização político-administrativa do Estado, dos princípios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base nas disposições da CF.

De acordo com a CF, somente estarão isentas do pagamento de taxa para obtenção de certidões em repartição pública para defesa de direitos as pessoas que comprovarem sua hipossuficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534501

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

532) Acerca da organização político-administrativa do Estado, dos princípios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base nas disposições da CF.

Ainda que se configure relativização do princípio da inviolabilidade da vida privada, admite-se a divulgação na mídia de informações a respeito de indivíduo que exerça cargo público, bastando que se ateste previamente a veracidade delas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534773

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

533) A respeito dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

O princípio constitucional da publicidade de atos processuais alcança não apenas os autos do processo, mas também as sessões e audiências.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534774

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

534) A respeito dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

A liberdade de reunião e o direito à livre manifestação do pensamento excluem a possibilidade de pessoas se reunirem em espaços públicos para protestar em favor da legalização do uso e da comercialização de drogas no país.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534896

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

535) Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

Lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a CF, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534897

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

536) Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

Caso, em determinado estado da Federação, um grupo de pessoas constitua uma associação, para certo fim, que se comprove ilícita por meio de processo regular, somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação, independentemente do trânsito julgado da ação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534898

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

537) Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

Para a interposição de recurso administrativo no caso de indeferimento de pedido protocolado em determinado órgão público, poderá ser exigido depósito prévio de dinheiro ou bem se a causa tratar de questões patrimoniais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534900

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

538) Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei, mas nem todos os ofícios ou profissões, para serem exercidos, estarão sujeitos à existência de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/551399

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

539) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

No Estado brasileiro, é plena a liberdade de associação de seus cidadãos, desde que para fins lícitos, sendo expressamente vedado qualquer tipo de associação de caráter paramilitar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/551410

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

540) O Projeto de Lei Complementar n.º 148/2015, proveniente da Câmara dos Deputados, prevê o fim da prisão disciplinar para policiais e bombeiros militares e está pronto para ser votado pelo Plenário do Senado Federal. Em 2016, a proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ) e, segundo o relator, a intenção do projeto é garantir que os militares sejam punidos apenas por delitos graves.

Internet: <www.12.senado.leg.br> (com adaptações).

Considerando o assunto do texto precedente, que versa acerca da prisão de policiais e de bombeiros militares, julgue o item subsequente no que se refere à disciplina constitucional acerca da matéria.

A regra constitucional que restringe às autoridades judiciárias a competência para determinar a prisão excepciona os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, o que inclui as prisões disciplinares de militares.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/552263

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

541) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 estabelece a prisão como medida excepcional, que, em regra, depende de flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/561965

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Apoio Especializado/Taquigrafia/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

542) Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais sobre os servidores públicos, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal, ao prever, de forma exaustiva, os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, faz que sejam desconsiderados outros direitos humanos, mesmo que estejam previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/561990

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

543) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Entidade estatal que editar determinada lei poderá invocar a garantia da irretroatividade para assegurar que a referida norma não prejudique ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/563173

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/Agente da Polícia Judicial/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

544) Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre direitos humanos, julgue o item que se segue.

A CF assegura aos presos respeito a sua integridade física e moral, sendo vedado, nesse sentido, o uso de algemas durante audiências nos recintos do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319372

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

545) Julgue o item seguinte, à luz das disposições da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

Declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, não mais subsiste ao agente o interesse na impetração de *habeas corpus*.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817079

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

546) Com relação aos direitos humanos e sua relação com as garantias fundamentais estabelecidas na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

O *habeas corpus* é um direito e a liberdade de locomoção é uma garantia desse direito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935004

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

547) A respeito dos remédios constitucionais, julgue o item que se segue.

O *habeas corpus* é um remédio constitucional gratuito, que pode ser impetrado por qualquer pessoa e que visa proteger direito líquido e certo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987917

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

548) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do STF, julgue o item que se segue, a respeito dos direitos e garantias fundamentais.

É cabível a impetração de *habeas corpus* ou mandado de segurança quando houver ofensa à liberdade de locomoção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3172492

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

549) No que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos e aos direitos políticos, julgue o item seguinte.

O *habeas corpus* é uma ação tipicamente constitucional que visa proteger um direito fundamental e evitar ofensa à liberdade de locomoção, sendo necessária a constituição de advogado para a sua propositura.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2338710

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

550) Em relação às normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

A ação de *habeas corpus* destina-se a proteger a liberdade de locomoção, motivo pelo qual ela não é cabível, por exemplo, contra ato praticado em processo penal por infração punível somente com multa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2503614

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

551) Acerca do federalismo, dos direitos fundamentais e dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

Conquanto seja mais frequente o ajuizamento de *habeas corpus* contra ato de autoridade, admite-se sua impetração contra ato praticado por particular, em respeito à previsão constitucional da proteção da liberdade de locomoção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740705

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

552) Durante investigação criminal, determinado policial civil realizou interceptação telefônica que captou diálogo entre dois suspeitos, o que permitiu verificar que alguns objetos do crime estariam na residência de um deles. Com base nisso, o policial dirigiu-se ao local e, sem autorização judicial ou do morador, ingressou na casa a fim de colher provas para instruir o inquérito policial. Na saída, o policial avistou o suspeito chegando ao local e o prendeu, informando-lhe, após a prisão, o seu direito constitucional de permanecer calado. No entanto, o policial não informou a prisão ao juiz competente.

Considerando essa situação, julgue o item que se seguem, tendo como base os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

Para anular a prisão, cabe ao preso impetrar mandado de segurança, que é o remédio constitucional cabível quando alguém sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/623850

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

553) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue, tendo como referência a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

É vedado ao legislador editar lei em que se exija o pagamento de custas processuais para a impetração de *habeas corpus*.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/474299

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

554) Acerca dos remédios constitucionais, julgue o próximo item.

Pessoa jurídica pode impetrar *habeas corpus*.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/551412

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

555) O Projeto de Lei Complementar n.º 148/2015, proveniente da Câmara dos Deputados, prevê o fim da prisão disciplinar para policiais e bombeiros militares e está pronto para ser votado pelo Plenário do Senado Federal. Em 2016, a proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ) e, segundo o relator, a intenção do projeto é garantir que os militares sejam punidos apenas por delitos graves.

Internet: <www.12.senado.leg.br> (com adaptações).

Considerando o assunto do texto precedente, que versa acerca da prisão de policiais e de bombeiros militares, julgue o item subsequente no que se refere à disciplina constitucional acerca da matéria.

A conveniência, a oportunidade e a legalidade das punições disciplinares militares podem ser questionadas por meio de *habeas corpus*.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319356

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

556) Julgue o item seguinte, à luz das disposições da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

A extinção, sem resolução de mérito, de mandado de segurança, ante pedido de desistência formulado pelo impetrante, independe da concordância de quem foi indicado como autoridade coatora ou da entidade estatal interessada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361106

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

557) Em relação à ordem econômica e financeira, aos direitos e deveres individuais e coletivos e ao Ministério Público, julgue o item a seguir, considerando as disposições da CF e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a CF, é permitida a impetração de mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, não protegido por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade for agente de pessoa jurídica no exercício de

atribuições do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3450467

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

558) Em relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e, no que couber, com a jurisprudência do STF.

Para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil, são desnecessárias a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes e a comprovação de filiação prévia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495083

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

559) Em relação à classificação das constituições e aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A necessidade de impetração de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo de determinada pessoa exemplifica o atributo da inaplicabilidade imediata dos direitos e das garantias fundamentais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2995278

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

560) A respeito do mandado de segurança coletivo e das competências dos órgãos do Poder Judiciário e do CNJ, julgue o item que se segue.

Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação, entidade de classe ou organização sindical, desde que estejam em funcionamento há pelo menos um ano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2588952

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

561) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsecutivo.

Qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de segurança coletivo que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, ou a entidade de que o Estado participe, ou, ainda, que atente contra a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2637595

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

562) No que diz respeito às normas programáticas, aos direitos políticos e ao mandado de segurança, julgue o item a seguir.

Em casos de manifesta ilegalidade da ação estatal, o mandado de segurança pode tutelar direitos protegidos pela ação de *habeas corpus*.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1908081

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

563) Com base no texto da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

Para ter legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança coletivo, o partido político deve ter representação no Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1968264

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

564) Acerca dos elementos processuais associados à ação de improbidade e aos remédios constitucionais, julgue o item a seguir.

Se o responsável por ilegalidade ou por abuso de poder for agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, a proteção de direito líquido e certo ocorrerá por meio de mandado de segurança.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2012181

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

565) Túlio, líder de movimento pela liberação do uso da maconha, comunicou as autoridades acerca da realização de marcha, com cerca de duas mil pessoas, em determinado local público, a favor de projeto de lei que propunha a legalização do consumo recreativo desse entorpecente. Ao tomar conhecimento do evento, Luísa, presidente da Associação de Prevenção ao Uso de Drogas, convocou, sem avisar a autoridade competente, manifestação contra o mencionado projeto de lei para o mesmo dia e local da referida marcha.

Considerando essa situação hipotética, as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item que se segue.

O remédio constitucional adequado para a tutela do exercício do direito de reunião é o mandado de segurança.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2064794

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

566) Acerca dos remédios constitucionais garantidores de direitos individuais e fundamentais, julgue o item a seguir.

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157801

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

567) Considerando a jurisprudência do STJ e do STF naquilo que for pertinente, julgue o item que se segue.

É inadequada a utilização do mandado de segurança quando se pretender comprovar fato controvertido por meio de prova oral a ser produzida no curso de instrução processual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1505977

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

568) No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.

Entidade de classe que pretenda propor ação judicial em favor de seus associados precisará de sua autorização na hipótese de ajuizar mandado de segurança coletivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/955650

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

569) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Entidade sindical constituída há menos de um ano e sediada em município da Federação tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo a fim de garantir direito líquido e certo de seus filiados que tenha sido lesado por ato de autoridade da administração fazendária federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1041123

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

570) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

É cabível mandado de segurança para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade praticada por diretor de sociedade de economia mista em decisão que homologa o resultado de licitação ou em atos de gestão comercial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694480

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

571) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para garantir o acesso à informação constante de banco de dados de entidades governamentais, uma vez que o direito a informação é direito líquido e certo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474301

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

572) Acerca dos remédios constitucionais, julgue o próximo item.

Embora não tenham personalidade jurídica própria, os órgãos públicos titulares de prerrogativas e atribuições emanadas de suas funções públicas — como, por exemplo, as câmaras de vereadores, os tribunais de contas e o MP — têm personalidade judiciária e, por conseguinte, capacidade ativa de ser parte em mandado de segurança para defender suas atribuições constitucionais e legais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562815

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

573) A respeito do mandado de segurança, da ação popular, da ação civil pública e da ação de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Se o mandado de segurança não for conhecido, será possível a renovação do pedido, desde que observado o prazo decadencial do remédio constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258628

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Injunção

574) Acerca do mandado de injunção, do mandado de segurança e dos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir, à luz da jurisprudência do STF.

Não é cabível mandado de injunção para discutir a efetividade de lei regulamentadora já existente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319350

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Injunção

575) Julgue o item seguinte, à luz das disposições da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

É incabível a impetração de mandado de injunção quando a controvérsia for relativa à efetividade da legislação existente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2935002

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Injunção

576) A respeito dos remédios constitucionais, julgue o item que se segue.

O mandado de injunção é cabível diante da ausência, total ou parcial, de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3192097

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Injunção

577) Com relação aos direitos e às garantias fundamentais e às ações constitucionais, julgue o item que se segue, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O mandado de injunção é ação constitucional de cunho constitutivo, e não condenatório, sendo incabível a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1883958

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Injunção

578) Em relação ao mandado de injunção, julgue o seguinte item.

A legitimação constitucional conferida à Defensoria Pública para a propositura do mandado de injunção coletivo está ligada a sua finalidade essencial na tutela de interesse difusos, coletivos e individuais homogêneos que tenham repercussão em interesses tutelados, especialmente relevantes para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5.º da Constituição Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2064795

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Injunção

579) Acerca dos remédios constitucionais garantidores de direitos individuais e fundamentais, julgue o item a seguir.

É cabível mandado de injunção contra norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/628543

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Injunção

580) Julgue o item seguinte, a respeito do mandado de injunção.

Entre os legitimados para a impetração do mandado de injunção, figura a pessoa natural.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/628544

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Injunção

581) Julgue o item seguinte, a respeito do mandado de injunção.

A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que esta omissão seja parcial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/628545

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Injunção

582) Julgue o item seguinte, a respeito do mandado de injunção.

A decisão que concede mandado de injunção, em regra, gera efeitos *ultra partes*.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474296

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Injunção

583) A respeito das normas constitucionais, do mandado de injunção e dos municípios, julgue o item subsequente.

Pessoa jurídica pode impetrar mandado de injunção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716615

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Data

584) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O *habeas data* não é meio adequado para se obter vista de processo administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2064796

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Data

585) Acerca dos remédios constitucionais garantidores de direitos individuais e fundamentais, julgue o item a seguir.

O habeas data pode ser impetrado para retificar algum dado pessoal da parte interessada inserido em bancos de dados ou registros de órgãos governamentais ou de caráter público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157802

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Data

586) Considerando a jurisprudência do STJ e do STF naquilo que for pertinente, julgue o item que se segue.

O habeas data pode ser utilizado para se obter vista de processo administrativo.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1611281

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Data

587) Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não é cabível *habeas data* para a obtenção de informações a respeito da identidade de responsáveis por agressões e denúncias feitas contra o impetrante.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1751150

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Data

588) Com relação ao rol de direitos fundamentais previsto na CF e a aspectos relativos à sua correspondente efetivação, julgue o seguinte item.

O *habeas data* constitui instrumento que visa efetivar o direito de acesso à informação no âmbito de qualquer entidade pública, sendo cabível tanto para obtenção de informações quanto para correção de inexatidões de dados da pessoa impetrante ou mesmo de seu familiar falecido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/533956

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Obras Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Data

589) A respeito do controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro, julgue o item a seguir.

O remédio constitucional do *habeas data* permite que o impetrante obtenha informações cadastrais relativas a todas as partes de um processo do qual seja parte, exceto aquelas protegidas por sigilo bancário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534120

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Data

590) A respeito da teoria e do regime jurídico dos direitos fundamentais, julgue o item que se segue à luz das disposições da CF.

Sob o aspecto da legitimidade ativa, por meio de *habeas data* é possível obter informações relativas a qualquer pessoa, desde que as informações sejam classificadas como públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3312854

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

591) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir.

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361105

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

592) Em relação à ordem econômica e financeira, aos direitos e deveres individuais e coletivos e ao Ministério Público, julgue o item a seguir, considerando as disposições da CF e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente, associação civil de proteção aos direitos difusos está autorizada a ajuizar ação popular, ficando a autora isenta do pagamento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3450393

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

593) Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir, relativos ao exercício da cidadania e à ética no setor público.

Todo cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo à moralidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545712

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

594) Em relação à ação popular e ao mandado de segurança individual, julgue o item seguinte, de acordo com o entendimento do STF.

A demonstração de prejuízo material aos cofres públicos não é condição para o cabimento da ação popular.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2890620

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

595) A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos na CF e da classificação quanto à aplicabilidade das normas constitucionais segundo a doutrina majoritária, julgue o item a seguir.

Qualquer cidadão, desde que assistido pelo Ministério Público, é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor responsável pelo pagamento das custas judiciais e pelo ônus da sucumbência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2933933

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

596) Julgue o item seguinte, relativo à ética no serviço público.

Toda pessoa é parte legítima para propor ação popular a fim de anular ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2980604

CEBRASPE (CESPE) - Cuid (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

597) Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e garantias fundamentais.

Ação popular que vise à anulação de ato lesivo ao patrimônio público pode ser proposta por qualquer cidadão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1968258

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

598) Acerca dos elementos processuais associados à ação de improbidade e aos remédios constitucionais, julgue o item a seguir.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2150748

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

599) Considerando as disposições constitucionais acerca da administração pública e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A iniciativa popular, a autoria de ação popular e o exercício da soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto são modalidades por meio das quais o cidadão pode exercer direitos políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/596736

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

600) Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e garantias fundamentais, ao meio ambiente e à organização político-administrativa.

Constitui regra de garantia do direito humano fundamental ao meio ambiente a possibilidade de qualquer cidadão ser legitimado a propor ação popular visando à anulação de ato lesivo ao meio ambiente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo
